

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 96/2531

นางจันทร์ดี งานศิริ  
นายสม สารภี

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 987

ป.วิ.พ. มาตรา 183

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยซื้อสินค้าจากโจทก์ไป มิได้ชำระราคาสินค้าเป็นเงินสด แต่ได้นำเช็คของผู้มีชื่อมอบแก่โจทก์ โดยจำเลยสัญญาว่า ถ้าโจทก์รับเงินตามเช็คนั้นไม่ได้ ให้โจทก์นำเช็คไปแลกเงินสดจากจำเลยได้ทันที ครั้นเมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์จึงนำเช็คดังกล่าวไปแลกเงินสดจากจำเลยจำเลยเพิกเฉยไม่จ่ายเงินให้โจทก์ ทั้งจำเลยก็ให้การว่าจำเลยไม่ได้ซื้อสินค้าจากโจทก์ และทางพิจารณาโจทก์จำเลยต่างก็นำสืบโต้เถียงกันในเรื่องซื้อขาย จึงเป็นการพิพาทกันตามสัญญาซื้อขายโดยตรง หาใช่พิพาทกันเรื่องตัวเงินไม่ ดังนี้ ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระเงินให้โจทก์ตามเช็คที่โจทก์นำมาฟ้องหรือไม่นั้น จึงหมายความว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระราคาสินค้าให้โจทก์มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ระบุไว้ในเช็ค ซึ่งจำเลยนำมาชำระราคาสินค้าหรือไม่นั้นเองการที่ศาลพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์ตามมูลหนี้ซื้อขายสินค้า จึงไม่เป็นการนอกฟ้องหรือนอกประเด็น

---

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยซื้อสินค้าจากโจทก์เป็นเงิน ๔๗,๓๕๐ บาท จำเลยนำเช็คของนายอยู่ฮั่วชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์นำเช็คไปขึ้นเงิน แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ทวงถามจำเลย จำเลยผิดผ่อนเรื่อยมา จึงขอให้บังคับจำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องแก่โจทก์จำนวน ๔๙,๑๐๑ บาท

จำเลยให้การว่าไม่เคยส่งซื้อสินค้าจากโจทก์ นายอยู่ฮั่วส่งซื้อสินค้าจากจำเลยเป็นเงิน ๑๔,๒๐๐ บาท และส่งซื้อสินค้าจากโจทก์ ๓๓,๑๕๐ บาท รวมเป็นเงินตามเช็ค ๔๗,๓๕๐ บาทที่โจทก์นำมาฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นทั้งสองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบให้โจทก์ตามเช็คที่โจทก์นำมาฟ้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินโจทก์ตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องของโจทก์ได้อ้างข้อหาว่าจำเลยผิดสัญญา ขอให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์และเรียกค่าเสียหายโดยกล่าวในฟ้องว่าจำเลยได้ซื้อสินค้าจากโจทก์ไป จำเลยมิได้ชำระราคาสินค้าให้โจทก์เป็นเงินสดแต่ได้นำเช็คของผู้มีชื่อซึ่งส่งจ่ายเงินจำนวนเท่ากับราคาสินค้าที่โจทก์ส่งมอบให้แก่จำเลย โดยจำเลยสัญญาว่าถ้าโจทก์รับเงินตามเช็คนั้นไม่ได้ไปแลกเงินสดจากจำเลยได้ทันที ครั้นเช็คถึงกำหนดจ่ายเงิน ให้โจทก์นำเช็คไปเรียกเก็บเงินไม่ได้เพราะธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์จึงนำเช็คดังกล่าวไปแลกเงินสดจากจำเลยตามข้อตกลง แต่จำเลย

เพิกเฉยไม่จ่ายเงินให้โจทก์ ในที่สุดโจทก์จึงไม่ได้รับเงินตามสัญญา ขอให้จำเลยชำระ  
เงินจำนวนดังกล่าวให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย ทั้งจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยไม่ได้ซื้อ  
สินค้าจากโจทก์ตามฟ้อง ดังนี้ จึงเป็นการพิพาทกันตามสัญญาซื้อขายโดยตรง หาใช่  
พิพาทกันเรื่องตัวเงินไม่ และทางพิจารณาโจทก์จำเลยต่างก็นำสืบโต้เถียงกันในเรื่อง  
ซื้อขายว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าสินค้าให้โจทก์ตามจำนวนเงินที่โจทก์ฟ้อง  
หรือไม่ ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้เงินให้  
โจทก์ตามเช็คที่โจทก์นำมาฟ้องหรือไม่ นั้น จึงหมายความว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระ  
เงินค่าสินค้าให้โจทก์มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ระบุไว้ในเช็คของผู้มีชื่อซึ่งจำเลยนำ  
มามอบให้โจทก์เพื่อชำระค่าสินค้าหรือไม่นั่นเอง เพราะเมื่อเช็คดังกล่าวเรียกเก็บเงิน  
ไม่ได้ โจทก์จึงนำเช็คไปคืนให้จำเลยเพื่อขอรับเงินค่าสินค้าเป็นเงินสด แต่จำเลย  
ปฏิเสธและไม่จ่ายเงินให้โจทก์ โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องเรียกเงินจากจำเลยตามสัญญา  
ซื้อขายเป็นคดีนี้ หาได้ฟ้องเรียกเงินตามเช็คโดยตรงไม่ เนื่องจากจำเลยไม่ได้เป็นผู้  
สั่งจ่ายหรือสลักหลังเช็คดังกล่าว โจทก์จึงฟ้องเรียกเงินตามเช็คจากจำเลยไม่ได้ ทั้ง  
การนำสืบตามประเด็นข้อพิพาท โจทก์จำเลยก็นำสืบในเรื่องซื้อขายหาได้นำสืบใน  
เรื่องความรับผิดชอบตัวเงินโดยตรงไม่ การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิจารณา  
พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบชำระหนี้ให้โจทก์ตามมูลหนี้ซื้อขายสินค้า จึงไม่เป็นการนอก  
ฟ้องหรือนอกประเด็น

พิพากษายืน

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-สุชาติ จีวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายชาลี พักทองอยู่

ศาลอุทธรณ์ - นายวิชัย บุญอินทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ